

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2408/2538

ป.อ. มาตรา 54

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ชัยวัฒน์ รัตนติกุล

โจทก์

จำเลย

คำว่าส่วนของการเพิ่มและส่วนของการลดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 มิได้หมายถึงจำนวนของโทษที่คิดคำนวณแล้วแต่เป็นส่วนที่ยังไม่ได้คิดคำนวณหาส่วนของการเพิ่มคือกึ่งหนึ่งส่วนของการลดคือหนึ่งในสามในกรณีนี้ส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลดศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 97, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 49, 91 และ ระเบียบอื่นและกระเป๋ากลาง กับเพิ่มโทษจำเลยคืบเงิน 90 บาท ของกลางแก่ เจ้าของ และสั่งห้ามจำเลยเสพยาเสพติดให้โทษ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคแรก, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก 5 ปีฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำ

คุก 7 ปี รวมโทษจำคุก 12 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 เป็นจำคุก 18 ปี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี ริมเฮโรอีนและกระเป๋าสีดำคาดเอว ของกลาง คืบธนบัตรจำนวน 90 บาท ของกลางแก่เจ้าของ ส่วนที่โจทก์ขอให้มีความสั่ง ห้ามจำเลยเสพยาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49 นั้น ศาลพิพากษา ลงโทษจำคุกจำเลยถึง 12 ปี เป็นระยะเวลาสั้น ซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสเสพยาติดใน ขณะที่ต้องโทษจำคุก จึงให้ยกคำขอ

### จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 วรรคแรกจำคุก 5 ปี แต่มีเหตุเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 กึ่งหนึ่ง และลดโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม ปรากฏว่าโทษส่วนที่จะเพิ่มและส่วนที่จะลดเท่ากันจึง ไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 และให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิด ฐานอื่น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ และ จำเลย ฎีกา

ปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภทเฮโรอีนหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษ จำเลย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น สำหรับฎีกาของจำเลยซึ่งฎีกาในข้อหา มีเฮโรอีนไว้ใน ครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้นศาลฎีกาเห็นว่าเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งจึงไม่รับวินิจฉัย แต่ ที่ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 91 กิ่งหนึ่ง และลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม แต่เห็นว่าโทษส่วนที่จะเพิ่มและส่วนที่จะลดเท่ากัน จึงไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 54 นั้นยังไม่ถูกต้อง กรณีต้องเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 และคำว่าส่วนของการเพิ่มและส่วนของการลดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 นั้น มิได้หมายถึงจำนวนของโทษที่คิดคำนวณแล้ว แต่เป็นส่วนที่ยังไม่ได้คิดคำนวณในกรณีนี้ส่วนของการเพิ่มคือกิ่งหนึ่ง ส่วนของการลดคือหนึ่งในสามดังนั้นส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลด และศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้ จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิ่มโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 และส่วนของการเพิ่มมากกว่าส่วนของการลด ศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 54 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |